

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ undefined ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ν. 5053/2023 & Άρθρο 70 ΠΔ 80/2022)

Στο Δ.Δ. undefined σήμερα, την 15/01/2024, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

Αφ' ενός

Η επιχείρησέ μας την επωνυμία « », που εδρεύει στο Δ.Δ. undefined, (οδός undefined, αρ. undefined, με ΑΦΜ undefined (ΔΟΥ), η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό, ΑΦΜ τηλ. Email:, η οποία θα αποκαλείται εφεξής για λόγους συντομίας «η εργοδότης» ή «η εταιρεία», και

Αφ' ετέρου

Ο/Η, του, κάτοικος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό, ΑΦΜ τηλ. Email: ο/η οποίος/α θα αποκαλείται εφεξής για λόγους συντομίας «μισθωτός» ή «εργαζόμενος/η»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

1. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ο/η μισθωτός, προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας **αορίστου/ ορισμένου** χρόνου με καθεστώς **πλήρους (ή μερικής απασχόλησης)** και αποκλειστικής απασχόλησης, **διάρκειας** μηνών και η οποία λήγει την **../../....**.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ:

2.1. Ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης: Ο/Η μισθωτός/η θα παρέχει τις υπηρεσίες του/ης απασχολούμενος/η πέντε (5) ή έξη (6) ημέρες την εβδομάδα κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της ισχύουσας κλαδικής εθνικής ή τοπικής ΣΣΕ.

Ειδικότερα συμφωνείται ότι, με μονομερή ενέργεια ο εργοδότης έχει την δυνατότητα εφαρμογής των ρυθμίσεων της δεσμευτικής για όλους τους εργοδότες ΣΣΕ Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας 2023 -2024, άρθρο 5 και τυχόν ισχύουσα δεσμευτική τοπική σε κάποια εγκατάσταση για την εφαρμογή του 5νθημέρου και την εργασία της έκτης ημέρας, κατά περίπτωση.

2.2. Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης: Οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής του/της θα ανέρχονται σε σαράντα (40), [ΣΣ ή όσες συμφωνήσουν σε περίπτωση μερικής απασχόλησης ή συμβάσεων κατά παραγγελία εργασίας] σύμφωνα με ΕΓΣΣΕ και ΠΔ 80/2022 άρθρο 180.

2.3. Ώρες ημερήσιας απασχόλησης: Οι ώρες ημερήσιας απασχόλησής του/της θα ανέρχονται σε οκτώ (8), επί πενθημέρου ή στις έξη ώρες και σαράντα λεπτά (6:40) επί εξαήμερου κατά περίπτωση, σύμφωνα με ΕΓΣΣΕ και ΠΔ 80/2022 άρθρα 181 και 182.

2.4. Σύστημα Βαρδιών: Βάσει του κατατεθειμένου προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2874/1990, Ν. 3385/2005, Ν. 3518/2006

άρθρο 68 της ΕΓΣΣΕ 1975, των Ν. 1892/1990, 2639/1998, 1957/1991, της υπ' αριθμ. 25/183 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 164, 165, 166, 167, 168, 169 και 175 του ΠΔ 80/2022 και την τυχόν σε ισχύ κλαδική εθνική ή τοπική ΣΣΕ.

2.5. Συνεχές ή σε διακεκομμένο

Ρητά συμφωνείται ότι το ωράριο του εργαζόμενου καθορίζεται κατά την κρίση του εργοδότη και ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σε συνεχές ή σε διακεκομμένο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 164, 165, 166, 167, 168, 169 και 175 του ΠΔ 80/2022 και την τυχόν σε ισχύ κλαδική εθνική ή τοπική ΣΣΕ.

Ειδικά στην περίπτωση διακεκομμένου ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 80/2022 άρθρο 165 παρ. 3 η διακοπή είναι τουλάχιστον τριών (3) ωρών για μεσημβρινή ανάπαυση, προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου για τον εργαζόμενο.

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να μετατρέπει το ωράριο και χωρίς η αλλαγή αυτή να θεωρείται ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του.

2.6. Διάλειμμα – Ευέλικτη προσέλευση

2.6.1. Ρητά, σε εφαρμογή του ΠΔ 80/2022 άρθρο 165 παρ 1, καθορίζεται ότι η διάρκεια του διαλείματος σε τριάντα (30) λεπτά και δεν αποτελεί χρόνο εργασίας ήτοι επεκτείνει το ωράριο εργασίας.

2.6.2. Ο χρόνος ευέλικτης προσέλευσης ορίζεται σε 0 λεπτά

2.6. Ρητά συμφωνείται, ότι ανάλογα με τον φόρτο εργασίας ο εργοδότης δύναται να ζητήσει διευθέτηση του χρόνου εργασίας στα πλαίσια της κλαδικής ΣΣΕ ή/ και στα πλαίσια του άρθρου 55 του ν. 4808/2021, παρ 2 άρθρου 182 ΠΔ 80/2022 και άρθρου 192 ΠΔ 80/2022.

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

3.1. Ως τόπος παροχής της εργασίας του/της μισθωτού συμφωνείται η έδρα της εταιρείας, ή **[εναλλακτικά]** το Υποκατάστημα με τον τίτλο καθώς και κάθε άλλη περιοχή εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η εταιρεία διατηρεί ή θα διατηρεί στο μέλλον εγκαταστάσεις.

3.2. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα κατά την ελεύθερη κρίση της και σύμφωνα με τις εκάστοτε λειτουργικές της ανάγκες να μεταθέτει τον εργαζόμενο στα οπουδήποτε στην χώρα ευρισκόμενα υποκαταστήματά ή άλλους τόπους δραστηριότητας της, χωρίς επιπλέον αμοιβή-αποζημίωση του «εργαζόμενου» και χωρίς η μετάθεση αυτή να θεωρείται ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του.

3.3. Η επί μακρό χρονικό διάστημα απασχόληση του/της μισθωτού σε συγκεκριμένο τόπο, δεν συνεπάγεται την στέρηση του δικαιώματος της εργοδότης για αλλαγή του τόπου αυτού, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών.

3.4. Για τις μετακινήσεις του εργαζόμενου από την εκάστοτε εργασιακή του έδρα προς την έδρα της εταιρείας, τα υποκαταστήματα, ή άλλους τόπους δραστηριότητας της εταιρείας, θα καταβάλλονται σ' αυτόν ό,τι οι σχετικοί κανονισμοί της εταιρείας ή άλλες αποφάσεις της

διοικήσεως αυτής προβλέπουν που δεν μπορούν, πάντως, να υπολείπονται από τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 2109/46 Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

4. Ειδικότητα Μισθωτού:

4.1. Ο/Η μισθωτός θα απασχολείται ως

4.2. Ο/η μισθωτός θα έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη που του ανατίθεται από την εργοδότη, συναφή με τα προαναφερόμενα καθήκοντά του/ης.

5. Δοκιμαστική Περίοδος

Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται δοκιμαστική περίοδος έως έξη (6) μήνες, για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου και έως το 1/4 του χρόνου της σύμβασης ορισμένου χρόνου, όπως ρυθμίζει το άρθρο 1Α του Π.Δ. 80/2022.

Η χρονική αυτή διάρκεια που αρχίζει από την πιο πάνω (.....) πρώτη ημέρα εργασίας του εργαζόμενου και λήγει με την συμπλήρωση έξη (6) μηνών, ή του 1/4 του χρόνου ισχύος της σύμβασης για αορίστου και ορισμένου χρόνου αντίστοιχα.

6. ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

6.1. Ως αντάλλαγμα της παρεχομένης από τον/την μισθωτό εργασίας συμφωνείται το μικτό ποσό των (....) ευρώ μηνιαίως. Το μικτό ποσό αυτό καθορίζεται αφού ελήφθησαν υπόψη η προϋπηρεσία του/της εργαζομένου/ης και η οικογενειακή του/της κατάσταση.

6.2. *Επιμίσθιο - Καταλογισμός (συμψηφισμός).*

Επιμίσθιο ορίζεται η διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβαλλομένων αποδοχών σε περίπτωση που οι συμφωνημένες και καταβαλλόμενες αποδοχές (6.1) είναι υπέρτερες (ανώτερες) των νομίμων.

Συμφωνείται ότι θα καταλογίζονται (συμψηφίζονται) όλα τα επιδόματα που τυχόν δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η (ενδεικτικά τα επιδόματα γάμου και τριετιών), καθώς και τα ποσά επιδομάτων που ενδέχεται να θεσπιστούν μελλοντικώς ή τα ποσά επιδομάτων που ο/η εργαζόμενος/η τυχόν θα δικαιούται στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των επιδομάτων γάμου και τέκνων), που προβλέπονται ή θα προβλεφθούν από υποχρεωτικές διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α., διατάξεις νόμων, υπουργικών αποφάσεων κλπ.

6.3. Οι μικτές αποδοχές του/της μισθωτού (υπό 6.1) θα υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις.

6.4. Οι προσαυξήσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες αργίες και κατά τη νύχτα καθορίζονται από το Β.Δ.748/1966, το Ν.3755/1977, το Ν.Δ.147/1973, ΠΔ 80/2022 άρθρο 209 και την υπ' αριθ. 25825/1951 απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και την σε ισχύ κλαδική εθνική ή/και τοπική ΣΣΕ.

6.5. Η υπερεργασιακή απασχόληση λαμβάνουν χώρα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και αμείβονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74, του Ν.3863/2010, άρθρο 184 ΠΔ 80/2022 και δύναται να γίνει καταλογισμός (συμψηφισμός) με το επιμίσθιο της 6.2.

6.6. Η υπερωριακή απασχόληση λαμβάνουν χώρα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και αμείβονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74, του Ν.3863/2010 και άρθρο 184 ΠΔ 802022.

6.7. Κάθε εργασία παρεμφερής με την άνω κύρια απασχόληση του μισθωτού ή και εν γένει κάθε απασχόλησή του σε εργασία εντός του συμφωνηθέντος ωραρίου απασχόλησης του που κατατείνει στην ομαλή λειτουργία της εταιρίας στο πλαίσιο των αναγκών αυτής, όπως αυτή εξειδικεύεται εκάστοτε από τους εντεταλμένους της εργοδότης εταιρίας, δεν θεωρείται πρόσθετη εργασία και ρητά συμφωνείται ότι δεν θα οφείλεται γι' αυτήν περαιτέρω αμοιβή για πρόσθετη εργασία, αλλά η αμοιβή του για την εργασία αυτή περιλαμβάνεται στον συμφωνηθέντα στην παρούσα μισθό του (τακτικές αποδοχές).

6.8. Οι μηνιαίες αποδοχές του/της μισθωτού θα καταβάλλονται εκάστου ημερολογιακού μηνός. Σε περίπτωση που αυτή η ημέρα είναι αργία, οι μηνιαίες αποδοχές θα καταβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

7. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΤΑ

7.1. Στον/την μισθωτό είναι δυνατόν να χορηγούνται, εις χρήμα ή/και εις είδος, παροχές πέραν των ανωτέρω (υπό 6) καθοριζομένων αποδοχών του/της (όπως π.χ. **κάρτα σίτισης, διαμονή, ακτοπλοϊκά εισιτήρια**, μπόνους, επίδομα παραγωγικότητας, συμμετοχή σε πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κ.α), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική πολιτική της εταιρείας.

Ακόμα η τυχόν παροχή της χρήσης κινητών τηλεφώνων καθώς και της χρήσης αυτοκινήτων εκ μέρους του προσωπικού της επιχείρησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης και δεν αποτελεί αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας. Ο μισθωτός θα είναι υπεύθυνος για όλα τα είδη που ανήκουν στον εργοδότη και τα οποία χρησιμοποιεί κατά την εργασία του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα επιστρέψει κατά τη διακοπή της εργασίας του για οποιοδήποτε λόγο.

7.2. Η εργοδότης επιφυλάσσεται ρητώς τού δικαιώματος μονομερούς ανάκλησης των παροχών αυτών, σε χρήμα ή είδος ή επίδοματος που έχουν χορηγηθεί υπό την αίρεση της άρσης χορήγησης του κατά την κρίση του εργοδότη.

Ειδικότερα επιφυλάσσεται τού δικαιώματος να περικόπτει μερικώς ή ολικώς τις παροχές αυτές καθώς και να τροποποιεί τον τρόπο και τις προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους.

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω παροχές δεν έχουν μισθολογικό χαρακτήρα (δεν θεωρούνται μισθός) και η περικοπή τους δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τού μισθωτού. Τυχόν δε συνυπολογισμός τους, άπαξ ή κατ' επανάληψη, σε δώρα Χριστουγέννων ή Πάσχα ή στο επίδομα αδείας δεν αναιρεί αυτόν τους τον χαρακτήρα.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Αποζημίωση Απόλυσης

8.1. Η παρούσα σύμβαση λύεται ιδίως με καταγγελία της από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, διεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

8.2. Καταγγελία της σύμβασης από την Εταιρεία

Για εργοδότη, υφίσταται υποχρέωση έγγραφης καταγγελίας εκ μέρους του:

- i) με προθεσμίες προειδοποίησης όπως ορίζει το ΠΔ 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) στα άρθρα 314, 321, 322 και άρθρο 670 ΑΚ, άρθρο 1 Ν. 2112/1920, άρθρο 65 Ν. 4808/2021, αντίστοιχα, όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν
- ii) ύψος αποζημίωσης όπως ορίζει το ΠΔ 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) στα άρθρα 316, 317, 323, 324, 325, 326, 327 και άρθρα 673, 674 ΑΚ, άρθρα 3 & 4 Ν. 2112/1920, άρθρο 8 Ν. 3198/1955 & άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2112/1920, άρθρο 74 παρ. 3 Ν. 3863/2010 άρθρο 5 παρ 1,2 Ν. 3198/1955 & άρθρο 64 παρ 3 Ν. 4808/2021, αντίστοιχα, όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν
- iii) ύπαρξη σπουδαίου λόγου όπως ορίζει το ΠΔ 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) στο άρθρο 315 και άρθρο 672 ΑΚ όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν

Ως λόγος καταγγελίας της παρούσας θεωρείται και συμφωνείται η αδικαιολόγητη απουσία του υπαλλήλου από την εργασία του κατά τις διατάξεις των άρθρων 657,658 ΑΚ., η και οποιοσδήποτε άλλος συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, εξ υπαιτιότητας του μισθωτού.

Ρητά επίσης συμφωνείται ότι η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση χωρίς προειδοποίηση και άνευ υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης στον μισθωτό για σπουδαίο λόγο, πέραν των προβλεπόμενων εκ της εργατικής νομοθεσίας περιπτώσεων και όταν συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) καθυστέρηση προσέλευσης του μισθωτού στην επιχείρηση ή απουσία του ή μη εκπλήρωση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον όρο 2 της παρούσης
- β) αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο
- γ) προφανής ανεπάρκεια του μισθωτού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του
- δ) απρεπής και υβριστική συμπεριφορά προς την διεύθυνση και το λοιπό προσωπικό ή τους πελάτες της εταιρείας.
- ε) απειλούμενη οικονομική καταστροφή της επιχείρησης.
- στ) αντισυμβατική δολία συμπεριφορά του μισθωτού, πρόκληση ζημίας στην εταιρεία ή παράβαση μιας εκ των υποχρεώσεων του που αναφέρονται στους όρους της παρούσας συμβάσεως.

Στις περιπτώσεις λύσης της σύμβασης για σπουδαίο λόγο η Εταιρεία δικαιούται να προτείνει σε συμφηφισμό με την τυχόν νόμιμη αποζημίωση του μισθωτού κάθε αξίωση που διατηρεί σε βάρος του μισθωτού για οποιονδήποτε λόγο , ως ενδεικτικώς λόγω της ελαττωματικής εργασίας του , της παράβασης της υποχρέωσης πίστης κλπ

8.3. Καταγγελία της σύμβασης από τον Μισθωτό.

Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του εργαζόμενου υπάρχει υποχρέωση προειδοποίησης όπως νόμος ορίζει το άρθρο 337 του ΠΔ 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) και άρθρο 4 Ν. 2112/1920 όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν και σε κάθε περίπτωση προ τουλάχιστον ένα (1) μήνα.

Εάν ο μισθωτός δεν τηρήσει την ελάχιστη νόμιμη προθεσμία και ανεξαρτήτως τυχόν άλλων δικαιωμάτων της Εταιρείας, οφείλει να καταβάλει στην Εταιρεία αποζημίωση ίση με τις αποδοχές που θα έπαιρνε κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, της Εταιρείας δικαιουμένης ν' αξιώσει και κάθε επιπλέον ζημία που τυχόν υποστεί συνεπεία της ως άνω συμπεριφοράς του μισθωτού.

8.4. Για την λήξη της σύμβασης έχουν εφαρμογή τα άρθρα 313 & 320 του το ΠΔ 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) και άρθρο 669 ΑΚ και άρθρο 3 Ν. 2112/1920 όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν

8.5. *Αποζημίωση απόλυσης.* Η αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη καθορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω 9.1. – 9.4 ή η αυξημένη αποζημίωση βάσει (π.χ. ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας, ατομικής σύμβασης εργασίας).

8.6 Σε κάθε περίπτωση λύσεως της σχέσεως εργασίας, ο/η μισθωτός οφείλει να επιστρέψει στην εταιρεία αμέσως ό,τι έχει στην κατοχή του/ης (όπως, ενδεικτικώς, πάσης φύσεως εξοπλισμό που του παραχωρήθηκε, έντυπο υλικό κλπ.).

9. Ετήσια Κανονική Άδεια και Λοιπές Άδειες της εργατικής νομοθεσίας Διάρκεια – Τρόπος και Χρόνος Χορήγησης - Κωλύματα Εργασίας – Αδικαιολόγητη Απουσία

9.1. Άδεια διάρκεια – τρόπος και χρόνος χορήγησης

Για τη διάρκεια της άδειας, τη χορήγησή της, τις αποδοχές αυτής καθώς και του επιδόματος άδειας, θα εφαρμόζονται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΑΝ 539/1945, Ν.1346/83, όπως ισχύουν καθώς από τον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου ΠΔ 80/2022 άρθρο 168 και άρθρο 7 ΠΔ 88/1999(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α άρθρα 210 έως και 216 και άρθρα 1, 2, 3, 4 & 5 του ΑΝ 539/1945 & άρθρο 8 Ν. 549/1977 – άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 1976), όπως ισχύουν.

Την άδεια αυτή, λαμβάνει ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του τμήματός του, τους λοιπούς συναδέλφους του στο αυτό τμήμα και τις ελάχιστες λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας κατά την κρίση του Προϊσταμένου ή και της Γενικής Διεύθυνσης σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

Συμφωνείται ότι, λόγω εποχικότητας και ειδικών συνθηκών λειτουργίας της μονάδας, να χορηγείται τμήμα της άδειας κατά τις περιόδους που υπάρχει περιορισμένη ή και ανύπαρκτη πληρότητα (νεκρή περίοδο).

9.2. Λοιπές άδειες

Για κάθε άδεια που ορίζεται από την νομοθεσία ήτοι ν. 4808/2021 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ άρθρα 24 έως και 45, 50 και 51, ΠΔ 80/2022 άρθρα 217 έως και 237, 243 έως και 245 και άρθρο 62 Ν. 4808/2021 ή απουσία για προσωπικούς λόγους, ο εργαζόμενος οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στην εταιρεία μέσω του υπεύθυνου προϊστάμενου του και θα κάνει χρήση αυτής μόνο αν έχει εγκριθεί και να προσκομίσει εγκαίρως τα αναγκαία για την επιβεβαίωση της αιτίας δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που ο μισθωτός ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών (άρθρο 62 ν. 4808/2021 και άρθρο 245 ΠΔ 80/2022) οφείλει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στον εργοδότη δεόντως αιτιολογημένη και να επέλθει συμφωνία με τον εργοδότη για διάρκεια και λοιπούς όρους. Η

συμφωνία για άδεια άνευ αποδοχών αναρτάται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ μισθωτών.

9.3. Ασθένεια ή κώλυμα του Εργαζομένου.

Σε περίπτωση ασθένειας ή κωλύματος για παροχή εργασίας, ο εργαζόμενος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Εργοδότηρια γι' αυτό, προσκομίζοντας το συντομότερο δυνατόν ή το αργότερο κατά την επιστροφή του στην εργασία του, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία του κωλύματος

Σε περίπτωση δηλώσεως κωλύματος εργασίας λόγω ασθένειας, ο μισθωτός υποχρεούται να προσκομίζει πιστοποιητικό γιατρών του ΕΣΥ ή του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση άλλου κωλύματος, υποχρεούται να προσκομίσει στην εταιρεία, τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά.

9.4. Αδικαιολόγητη απουσία

Αδικαιολόγητη απουσία του/της μισθωτού από την εργασία του/της συνεπάγεται τη μη καταβολή σε αυτόν/την των αποδοχών που αναλογούν στον χρόνο απουσίας του/της, παρέχει δε το δικαίωμα στην εταιρεία να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση εργασίας.

10. Αργίες

10.1. Κυριακές - Αργίες

Η εταιρεία δεν εργάζεται κατά τις υποχρεωτικές αργίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από την νομοθεσία ν. 4808/2021 άρθρο 60 & ΠΔ 80/2022 άρθρα 193 έως και 202, 209 και η τυχόν ισχύουσα κλαδική εθνική ή τοπική ΣΣΕ.

10.2. Κατ' έθιμον αργίες.

Η επιχείρηση μας παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές, ο εργαζόμενος που αμείβεται με ημερομίσθιο, δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιο του, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρεσιμες αργίες, εκτός βέβαια αν από εφαρμοστέα δεσμευτική ΣΣΕ κλπ προβλέπεται ότι θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο, ενώ ο εργαζόμενος που αμείβεται με μηνιαίο μισθό θα λάβει κανονικά το μισθό του χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή, και θα συμψηφιστεί με την ετήσια άδεια.

11. Συλλογική Ρύθμιση που Εφαρμόζεται

Εφαρμόζεται ο Κατώτατος Μισθός του άρθρου 103 ν. 4172/2013 & άρθρο 134 ΠΔ 80/2022, όπως ισχύει ως προς τα μισθολογικά και ως προς τα θεσμικά η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), μέχρι την σύναψη και επέκταση ισχύος κλαδικής ΣΣΕ, η οποία τίθεται αμελλητί σε ισχύ.

12. Εμπιστευτικότητα – Υποχρέωση Εχεμύθειας:

12.1. Ο/Η μισθωτός αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, απαγορευμένου ρητά σ' αυτόν να ανακοινώσει ή παραχωρήσει οποτεδήποτε, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμβάσεως, είτε μετά τη λήξη αυτής, σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, ή επαγγελματικό μυστικό της εταιρείας ή πελάτου της εταιρείας, (π.χ πολιτικές, στρατηγικές, μεθόδους, εκπαιδευτικό υλικό, κ.λ.π.) και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ενδεικτικά εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, προμηθευτών κλπ) έλαβε γνώση, ή να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες ή επαγγελματικά μυστικά για ίδιον όφελος ή για λογαριασμό τρίτου..

12.2. Ακόμα συμφωνούνται τα εξής:

12.2.1. Απαγορεύεται ρητά στον εργαζόμενο να διατηρεί προσωπικό αρχείο ή να μεταφέρει εκτός των γραφείων της εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων, στοιχεία, υλικά και αντικείμενα που έχουν περιέλθει στην κατοχή του στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία αυτών, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφος άδεια της εταιρείας.

12.2.2. Ο εργαζόμενος συνομολογεί και αναγνωρίζει με το παρόν ότι όλες οι σημειώσεις, φάκελοι, έγγραφα και στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας ή/και των πελατών αυτής και τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή του κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, αποτελούν περιουσία της εταιρείας και κατά συνέπεια υποχρεούται να τα παραδώσει στην εταιρεία κατά τη λήξη της απασχολήσεώς του ή οποτεδήποτε του ζητηθούν.

12.3. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος παραβεί οποιαδήποτε από τις ως άνω υποχρεώσεις, η εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής της ζημίας, ως και εύλογη αποζημίωση.

12.4. Τα μέρη συναποδέχονται και συνομολογούν με το παρόν ότι οι ως άνω περιορισμοί της παρ 12, είναι δίκαιοι και εύλογοι.

12.5. Σε περίπτωση δε που κάποια από τις περιεχόμενες στην παράγραφο 12 συμφωνίες ή κάποιο τμήμα συμφωνίας θεωρηθεί στη συνέχεια ανίσχυρο ή ανενεργό, οι λοιπές συμφωνίες ή το υπόλοιπο τμήμα της συμφωνίας δεν θα επηρεάζονται από τα ανίσχυρα ή ανενεργά μέρη.

13. Προσωπικά Δεδομένα:

13.1. Η εταιρεία ενημερώνει τον/ην εργαζόμενο/η ότι θα τηρεί αρχείο και θα επεξεργάζεται δεδομένα του/ης (όπως π.χ στοιχεία επικοινωνίας, θέση εργασίας και προϋπηρεσία, στοιχεία αμοιβών και επιδομάτων, εργασιακής απόδοσης, υγείας, οικογενειακής κατάστασης, κλπ.), με σκοπό την εκπλήρωση και λειτουργία της εργασιακής τους σχέσης και γενικότερα την καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πληρωμή μισθών και επιδομάτων, η αξιολόγηση και η εκπαίδευση, η συμμόρφωση προς νομικές της υποχρεώσεις, κλπ., σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Ε.Ε 279/2016(GDPR) όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 2 της παρούσης.

13.2. Εφόσον καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εργαζομένου για άλλον σκοπό, ή επεξεργασία ειδικών (ευαίσθητων) προσωπικών δεδομένων, συμφωνείται ότι θα ζητηθεί ρητή συγκατάθεση του υποκείμενου, εργαζόμενου, από τον

υπόχρεο εργοδότη σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις ως άνω περιπτώσεις στον ως άνω Κανονισμό της ΕΕ και τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

13.3. Επίσης, ο/η μισθωτός/η ενημερώθηκε ότι ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του/ης χορηγήθηκαν από την εργοδότη προορίζονται αποκλειστικώς και μόνον για την εκτέλεση των ανατεθειμένων στον/ην μισθωτό καθήκοντων και την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και ότι, για τον λόγο αυτόν, δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για επικοινωνία που δεν σχετίζεται με τα προαναφερόμενα καθήκοντα ή σκοπούς. Η εργοδότη δύναται να αποκτήσει πρόσβαση σ επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εργαζόμενου μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της.

14. Λοιπές Υποχρεώσεις Εργαζομένου

14.1. Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελεί την εργασία του προσηκόντως και να ανταποκρίνεται προς το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και φήμης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Επίσης οφείλει να συμμορφώνεται και να υπακούει πλήρως στις εντολές της Διεύθυνσης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και των λοιπών εντεταλμένων οργάνων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και να συνεργάζεται αρμονικά με το υπόλοιπο προσωπικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

14.2. Ο εργαζόμενος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή να παρακολουθεί τα προγράμματα εκπαίδευσης που διοργανώνει η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανεξάρτητα αν αυτά διεξάγονται εντός ή εκτός του ωραρίου εργασίας του.

14.3. Ο εργαζόμενος υποχρεούται να προσέρχεται στην εργασία του κατά τη συμφωνημένη ώρα έναρξης της και να αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του.

Απαγορεύεται στον εργαζόμενο η παραμονή στους χώρους της εταιρείας κατά τις μη εργάσιμες ώρες, χωρίς ειδική άδεια της Διευθύνσεως.

Μετά τη λήξη της εργασίας δεν δικαιούται να βρίσκεται στους χώρους της εταιρείας χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς ειδική άδεια της Διοίκησης.

14.4. Κάθε μεταβολή ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται εγγράφως και θα υπογράφεται από τα δυο μέρη με υποχρέωση κοινοποίησης της προς τούτο τροποποιηθείσας σύμβασης στον εργαζόμενο το αργότερο εντός μιας εβδομάδος από την συντελεσθείσα μεταβολή των ουσιωδών όρων της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70 Π.Δ. 80/2022.

14.5. Παράλληλη απασχόληση σε άλλον εργοδότη – Υποχρέωση τήρησης 11ώρης διακοπής μεταξύ βαρδιών.

Ο εργαζόμενος δύναται να εργαστεί και σε 2ο εργοδότη, αφού ενημερώσει τον εργοδότη για την 2^η παράλληλη απασχόληση και να τηρηθούν τα άρθρα 164 και 167 του Π.Δ. 80/2022 που αφορούν αφενός την υποχρέωση για ημερήσια ανάπαυση 11 ωρών το 24ωρο και αφετέρου τον μέσο όρο μέγιστης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας 48 ωρών.

15. Λοιποί Όροι

15.1. Ο εργαζόμενος δηλώνει ότι έχει παράσχει ορθές πληροφορίες στην Εταιρεία σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία (βιογραφικό, προσόντα, ιστορικό κλπ).

15.2. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του εργαζόμενου, αναφορικά με την παρούσα εργασιακή σχέση και εμπεριέχει όλα τα συμφωνηθέντα μεταξύ των μερών στοιχεία που διαμορφώνουν το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας του.

15.3. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρος οι λοιποί εναπομένοντες όροι της παραμένουν σε ισχύ, ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε ποτέ συμπεριληφθεί στη σύμβαση αυτή.

15.4. Ο μισθωτός δηλώνει ότι διαθέτει τα οριζόμενα για την ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται προσόντα, δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, δεσμεύεται δε από την υπογραφή του παρόντος, να ασκεί αποκλειστικά την εργασία του και να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του ανατίθενται με την ανωτέρω ειδικότητα πρόσληψης στην εταιρεία.

15.5. Η παρούσα ατομική σύμβαση εργασίας διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια ΣΥΡΟΥ.

15.6. Ο μισθωτός υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της αντικαταστάσεώς του.

15.7. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επίσης εφαρμόζονται για όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας.

15.8. Κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις παρέχουν το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να την καταγγείλουν.

15.9. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς η οποία τυχόν ήθελε προκύψει από την παρούσα εργασιακή σχέση, είναι τα Δικαστήρια, στα οποία υπάγεται η έδρα της εταιρείας

15.9. Κάθε τροποποίηση αυτής της σύμβασης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο και συνεπώς αποκλείεται η απόδειξη με κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο.

15.10. Οι όροι της παρούσας, ισχύουν, από την πρόσληψη ήτοι

Η παρούσα σύμβαση, πληρούσα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 70 του Π.Δ. 80/2022, συντάχθηκε εις διπλούν και υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας έκαστος των συμβαλλομένων μερών από ένα αντίγραφο.

Αυτό το έγγραφο συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους, έλαβε έκαστος τούτων από ένα (1) όμοιο αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Εταιρεία

Ο/Η Μισθωτός

.....

.....

Έλαβα το πρωτότυπο της παρούσης

Σύμβασης εργασίας και τα προσαρτήματα αυτής.

ΑΘΗΝΑ, ../../2021

Ο/Η μισθωτός

.....